

<제04장 근로시간.제04절 휴게시간>

[예상][1][4.04-1]근로기준법상 휴게시간의 의의와 자유이용의 원칙 및 장소적 제약이 가해진 휴게시간의 유효성

《【문제4.4】

<사례>

IT 보안업체인 B사에 근무하는 근로자 丙은 보안 관제 업무를 담당하고 있다. B사의 취업규칙에 따르면 근로시간은 09:00부터 18:00까지이며, 12:00부터 13:00까지 1시간의 휴게시간을 부여한다고 명시되어 있다. 그러나 보안 사고의 위험성 때문에 회사는 휴게시간 중이라 하더라도 보안 시스템에 경보가 울릴 경우 즉시 자리에 복귀하여 상황을 확인하고 조치해야 한다는 내부 지침을 하달하였다. 이에 따라 丙은 휴게시간 중에도 사무실 내의 책상을 떠나지 못하고 식사를 배달시켜 먹으며 모니터를 주시해야 하는 경우가 빈번하였다. 회사는 丙에게 별도의 전용 휴게실 이용을 권장하지 않았으며, 실제로 경보가 울리지 않는 시간 동안은 개인적인 웹서핑이나 독서를 할 수 있도록 허용하였다. 丙은 이러한 1시간의 대기 상태가 사실상 회사의 지휘·감독 하에 있는 근로시간에 해당한다고 주장하며 임금 청구를 제기하였다. 반면 B사는 실제 사고 대응 업무를 수행한 시간만 근로시간으로 보아야 하며, 나머지 시간은 자유롭게 휴식했으므로 휴게시간이라고 맞서고 있다.

(물음1) 근로기준법상 휴게시간의 의의와 자유이용의 원칙에 대하여 서술하고, 사안과 같이 장소적 제약이 가해진 상태에서의 휴게시간이 법적으로 유효한지 논하시오. (25점)》

<문제4.4의 물음1> 근로기준법상 휴게시간의 의의와 자유이용의 원칙 및 장소적 제약이 가해진 휴게시간의 유효성

I. 문제의 제기

- 근로기준법상 휴게시간은 근로자의 건강 보호와 노동력 재생산을 위해 근로시간 도중에 부여되는 시간이다. 사안에서 근로자 丙은 취업규칙상 휴게시간을 보장받고 있으나, 실질적으로는 보안 사고 대응을 위해 사무실 내 대기 및 모니터링이 강제되고 있다. 이에 따라 휴게시간의 핵심 원칙인 자유이용의 원칙이 준수되고 있는지, 그리고 회사가 부과한 장소적 제약과 긴급 대응 의무가 휴게시간의 유효성을 부정하여 해당 시간을 근로시간으로 전환시키는지 여부가 핵심 쟁점이다.

II. 휴게시간의 의의 및 자유이용의 원칙

1. 휴게시간의 법적 의의

(1) 제도의 취지

- 휴게시간은 근로자가 계속되는 근로로부터 잠시 벗어나 피로를 회복하고 권태감을 해소하며, 향후의 근로 능력을 유지·배양할 수 있도록 보장된 시간이다. 이는 근로자의 기본적 인권 보호와 산업재해 예방이라는 공익적 목적을 동시에 가진다.

(2) 근로기준법상 규정

- 근로기준법 제54조 제1항에 따라 사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다. 또한 동조 제2항은 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있다고 명시하여 자유이용의 원칙을 확립하고 있다.

2. 자유이용의 원칙

(1) 개념 및 내용

- 자유이용의 원칙이란 휴게시간 동안 근로자가 사용자의 지휘·감독에서 완전히 벗어나 해당 시간을 자신의 의사대로 사용할 수 있어야 함을 의미한다. 이는 시간적·장소적 제약으로부터의 해방뿐만 아니라, 정신적인 업무적 압박으로부터의 해방을 포함한다.

(2) 제한의 한계

- 휴게시간은 근로자의 사생활에 속하는 영역이므로 원칙적으로 사용자가 간섭할 수 없다. 다만, 사업장의 질서 유지나 시설 관리 등 최소한의 범위 내에서 합리적인 제약은 허용될 수 있으나, 그 제약이 휴게시간의 본질적인 목적인 휴식을 방해할 정도에 이르러서는 안 된다.

III. 장소적 제약과 휴게시간의 유효성 판단 기준

1. 장소적 제약의 허용 범위

(1) 합리적 사유의 존부

- 작업의 성격이나 사업장의 보안, 안전상의 이유로 휴게 장소를 특정 구역(예: 회사 내 휴게실)으로 제한하는 것 자체만으로는 휴게시간의 유효성이 바로 부정되지는 않는다. 판례는 장소적 제약이 있더라도 근로자가 그 안에서 자유롭게 휴식을 취할 수 있다면 휴게시간으로 인정하는 태도를 취한다.

(2) 지휘·감독권의 행사 여부

- 중요한 판단 척도는 장소적 제약 속에서 사용자의 지휘·감독이 실질적으로 미치고 있는가이다. 만약 특정 장소에 머물러야 하는 목적이 긴급한 상황 발생 시 즉시 업무에 투입되기 위함이라면, 이는 휴게시간이 아니라 근로기준법 제50조 제3항의 대기시간(근로시간)으로 보아야 한다.

2. 긴급 대응 의무와 근로시간성

(1) 대응의 즉각성 및 강제성

- 근로자가 휴식 중임에도 불구하고 경보음 청취, 무전기 소지, 전화 대기 등 실질적으로 업무와 단절되지 않은 상태에서 지시가 있을 때 즉시 반응해야 한다면 이는 사용자의 처분 아래 있는 대기시간에 해당한다.

(2) 업무 수행의 개연성

- 실제 업무가 발생하지 않았더라도, 업무 발생 시 거부권이 없고 대응이 의무화되어 있다면 해당 시간 전체를 근로시간으로 산입하는 것이 판례의 일관된 입장이다. 단순한 개인적 취미 활동(웹서핑, 독서)이 허용된다는 사실만으로 사용자의 지휘·감독에서 벗어났다고 단정할 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 자유이용의 원칙 위반 여부 검토

(1) 실질적 휴식권의 침해

- 丙은 휴게시간임에도 불구하고 내부 지침에 따라 즉시 자리에 복귀하여 조치해야 하는 의무를 지고 있다. 이로 인해 사무실 책상을 떠나지 못하고 식사조차 자리에서 해결하는 것은 근로자가 사용자의 지휘·감독으로부터 완전히 해방된 상태라고 볼 수 없다.

(2) 업무와의 연속성

- 개인적인 웹서핑이나 독서가 허용되더라도, 이는 보안 시스템의 경보를 주시해야 하는 업무적 긴장 상태 속에서 부수적으로 허용된 것에 불과하다. 丙의 정신적 에너지는 여전히 사용자의 업무를 향해 투입되고 있으므로 자유이용의 원칙이 실질적으로 훼손되었다고 판단된다.

2. 장소적 제약 및 대기 상태의 법적 성격

(1) 장소적 제약의 부당성

- 회사가 별도의 전용 휴게실 이용을 권장하지 않고 업무 공간인 책상에서 대기하도록 한 것은, 단순한 질서 유지를 위한 장소 제한이 아니라 업무 투입을 위한 대기를 목적으로 한 장소적 구속이다.

(2) 근로시간 산입의 타당성

- B사는 실제 사고 대응 업무를 수행한 시간만 근로시간이라고 주장하나, 판례의 법리에 따르면 언제 발생할지 모르는 보안 사고에 대비하여 모니터를 주시하며 자리를 지키는 시간 전체가 사용자의 지휘·감독하에 있는 대기시간이다. 따라서 해당 1시간은 유효한 휴게시간이 아닌 근로시간으로 인정되어야 한다.

V. 결론

- 사안의 1시간은 근로기준법상 휴게시간으로서의 요건을 갖추지 못했다. 자유이용의 원칙은 근로자가 사용자의 지시로부터 완전히 단절될 것을 요구하는데, 丙은 긴급 대응 지침과 장소적 구속으로 인해 실질적으로 대기 업무를 수행하고 있기 때문이다. 따라서 B사가 부과한 장소적 제약 및 대응 의무는 휴게시간의 유효성을 상실시킨다.